

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 94/SEDUH/2026

**ESTABELECE CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO
DA MÉDIA PONDERADA NOS
AFASTAMENTOS LATERAIS E DE FUNDOS EM
TERRENOS POLIGONAIS IRREGULARES, NOS
TERMOS DO ART. 131 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 449/2024.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO no uso da atribuição que lhe confere o art. 51, II, da Lei Orgânica do Município de Itajaí e considerando o teor do Processo Eletrônico – **SIPE 109294/2026-e**; **RESOLVE:**

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece critérios técnicos, conceitos e procedimentos para a aplicação da média ponderada nos afastamentos laterais e de fundos de terrenos poligonais irregulares, conforme autorizado pelo art. 131 da Lei Complementar nº 449/2024.

Art. 2º – Da caracterização da divisa irregular

I – Considera-se divisa irregular aquela composta por dois ou mais segmentos lineares consecutivos, formando ângulos ou mudanças de direção que impeçam a aplicação uniforme do afastamento legal.

II – A irregularidade deverá ser comprovada por levantamento topográfico georreferenciado, elaborado por profissional legalmente habilitado, acompanhado da respectiva ART ou RRT.

Art. 3º – Do conceito de média ponderada (A_{mp})

I – A média ponderada é o método geométrico destinado a aferir o afastamento médio equivalente ao afastamento legal, nos casos em que a divisa do lote é composta por múltiplos segmentos com diferentes comprimentos.

II – A média ponderada reflete a proporcionalidade entre o afastamento adotado em cada segmento (A_i) e o respectivo comprimento (L_i), garantindo equivalência urbanística entre a solução adotada e o parâmetro legal exigido.

III – O cálculo da média ponderada deverá obedecer à seguinte expressão:

$$A_{mp} = \Sigma (A_i \times L_i) / \Sigma L_i$$

onde:

- A_{mp} = afastamento médio ponderado;
- A_i = afastamento representativo ao longo do segmento i ;
- L_i = comprimento do segmento i pertencente à mesma divisa.

IV – Considera-se afastamento representativo (A_i):

a) o afastamento constante, quando a edificação estiver paralela ao segmento da divisa; ou

b) corresponder à média simples das distâncias medidas ao longo do segmento, quando houver variação geométrica entre a edificação e a divisa.

Art. 4º – Da aplicação da média ponderada

I – A média ponderada poderá ser aplicada exclusivamente quando a divisa lateral ou de fundos for composta por dois ou mais segmentos, nos termos do art. 2º.

II – Nenhum valor de afastamento representativo (A_i) poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do afastamento legal exigido para a zona ou uso.

III – O resultado final da média ponderada (A_{mp}) deverá ser igual ou superior ao afastamento legal aplicável.

IV – Não será admitida a adoção do afastamento mínimo em toda a extensão da divisa quando isso resultar em média ponderada inferior ao afastamento legal exigido, sendo admitidas variações entre segmentos apenas para fins de atendimento à média mínima, vedada sua utilização como forma de ampliação do avanço da edificação.

V – É proibida a utilização conjunta de segmentos pertencentes a divisas distintas no mesmo cálculo de média ponderada.

Art. 5º – Da documentação técnica

I – Para fins de análise e aprovação, o requerente deverá apresentar:

- a) levantamento topográfico georreferenciado da área;
- b) planta de implantação, com indicação dos segmentos da divisa e respectivos comprimentos (L_i);
- c) demonstração do cálculo da média ponderada, com identificação dos afastamentos representativos (A_i);

Art. 6º – Das disposições finais

I – A aplicação da média ponderada não afasta o atendimento aos demais parâmetros urbanísticos previstos na Lei Complementar nº 449/2024 e legislação correlata.

II – A adoção do critério previsto nesta Instrução Normativa não exime o empreendimento da observância de eventuais restrições ambientais, quando aplicáveis, devendo ser atendidas as exigências dos órgãos competentes.

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos processos protocolados a partir de então, sem prejuízo de sua aplicação, a critério da Administração, aos processos em curso.

Itajaí (SC), 14 de abril de 2026.

João Paulo Kowalski

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação